ПАМЯТКА АРЕНДАТОРУ

Всё, что нужно знать при съеме жилья — от осмотра до выезда

ДЛЯ ЧЕГО ЭТА ПАМЯТКА

Съем квартиры — всегда волнительный процесс. Чтобы ваши деньги не превратились в «подарок» недобросовестному наймодателю, а проживание было комфортным, нужно с первого дня действовать грамотно. Эта памятка поможет вам проверить документы, правильно заключить договор, защитить свои права и вернуть залог при выезде.

ЭТАП 1: ПРОВЕРКА НАЙМОДАТЕЛЯ И ДОКУМЕНТОВ

Прежде чем отдавать деньги, убедитесь, что перед вами действительно собственник.

Что обязательно проверить:

Документ	Что смотреть
Паспорт наймодателя	Совпадает ли ФИО с данными в документах на квартиру
Выписка из ЕГРН	Закажите свежую выписку (можно через Госуслуги). В ней указан действующий собственник
Правоустанавливающий документ	Договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство
Доверенность (если действует представитель)	Должна быть нотариальная, с правом сдачи внаем

Если собственников несколько:

- Все должны дать согласие на сдачу (ст. 246-247 ГК РФ)
- Лучше, чтобы все подписали договор, либо один действовал по нотариальной доверенности от остальных

Если квартира в ипотеке:

- Согласие банка требуется только если это прямо предусмотрено кредитным договором

Стоп-сигналы:

- Наймодатель отказывается показывать документы
- Паспортные данные не совпадают с выпиской ЕГРН
- Вас просят перевести деньги «знакомому» или на карту третьего лица
- Квартиру сдают по доверенности, но вы не можете связаться с собственником

ЭТАП 2: ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

Договор обязательно должен быть в **письменной форме**. Устные договоренности в суде не защитят.

Обязательные (существенные) условия договора:

Условие	Что должно быть указано
Предмет договора	Адрес, площадь, этаж, количество комнат, кадастровый номер
Срок договора	Точная дата начала и окончания
Размер арендной платы	Сумма цифрами и прописью, порядок оплаты (до какого числа)
Стороны договора	Полные паспортные данные наймодателя и нанимателя

Важно о сроке:

- **До 11 месяцев** — регистрация в Росреестре не требуется (ст. 609 ГК РФ)
- **1 год и более** — требуется государственная регистрация договора. На практике часто заключают договор на 11 месяцев, чтобы избежать регистрации

Дополнительные условия (обязательно пропишите!):

Условие	Зачем

Условие	Зачем
Порядок возврата залога (депозита)	При каких условиях удерживается, при каких возвращается полностью
Кто платит коммунальные услуги	Входят в арендную плату или оплачиваются отдельно
Кто отвечает за оплату общедомовых нужд (ОДН)	Обычно ложится на наймодателя, если не оговорено иное
Порядок повышения платы	Не чаще 1 раза в год, с уведомлением за ... дней. Без такого условия повышение только по соглашению сторон
Порядок проверок квартиры	С предварительным уведомлением (например, за 24 часа)
Кто делает ремонт	Текущий (мелкий) — арендатор, капитальный — наймодатель
Можно ли проживать с животными	Иначе потом штрафы и споры
Можно ли сдавать посуточно (субаренда)	Обычно запрещено без согласия собственника

 ЭТАП 3: ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА КВАРТИРЫ

Этот этап важнее подписания договора. Именно здесь закладывается, вернут ли вам залог.

Акт приема-передачи должен содержать:

- Дату и время передачи
- Перечень переданного имущества (мебель, техника)
- Подробное описание состояния стен, пола, потолка, сантехники
- Показания счетчиков (вода, свет, газ) — обязательно!
- Фото/видео с геометками (чтобы доказать состояние на момент заезда)

Что снимать на фото:

- Общий план каждой комнаты
- Крупно — все дефекты (царапины, сколы, потертости, пятна)
- Номера техники (серийные номера)
- Показания счетчиков
- Состояние сантехники, кранов, унитаза, ванны

 Совет: Снимите видео, где вы подробно комментируете состояние и проходите по всей квартире. Загрузите в облако — дата загрузки зафиксируется.

 ЭТАП 4: ДЕНЬГИ И ЗАЛОГ

Залог (депозит) — это сумма, которую вы платите сверх арендной платы для гарантии сохранности имущества.

Правила залога:

- Обычно равен месячной арендной плате
- Возвращается при выезде, если имущество не повреждено
- Может быть удержан частично или полностью за реальный ущерб

Что должно быть в договоре о залоге:

- Сумма залога
- Сроки возврата (например, в день подписания акта приема-передачи или в течение 3-5 дней)
- Условия, при которых залог не возвращается (порча имущества, долги по коммуналке)
- Условия, при которых возвращается полностью (квартира в том же состоянии, с учетом нормального износа)

Расписка о получении денег:

Всегда берите расписку о получении арендной платы и залога. В расписке должны быть:

- ФИО и паспортные данные получателя
- Сумма цифрами и прописью

- Назначение платежа (арендная плата за месяц, залог)
- Дата и подпись

 Никогда не платите вперед за несколько месяцев без договора и расписки!

 ЭТАП 5: РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

Если вы планируете проживать более **90 дней**, вы обязаны зарегистрироваться (встать на временный учет).

Процедура:

1. Обратиться в МФЦ или паспортный стол
2. Подать заявление от вашего имени
3. Согласие собственника (подпись в заявлении или отдельный документ)

Ответственность за нарушение:

- Фиктивная регистрация (без фактического проживания) — уголовное преступление по **ст. 322.2 УК РФ** (штраф до 500 000 руб. или лишение свободы до 5 лет)
- Проживание без регистрации свыше 90 дней — административный штраф по **ст. 19.15.1 КоАП РФ**:
  - Для арендатора: 2 000 – 3 000 руб. (в Москве и СПб: 3 000 – 5 000 руб.)
  - Для собственника: 2 000 – 5 000 руб. (в Москве и СПб: 5 000 – 7 000 руб.)

Если собственник отказывается регистрировать:

- Это его право, если договором не предусмотрено иное
- Но вы несете риск административной ответственности за проживание без регистрации

 ЭТАП 5.1: НАЛОГИ НАЙМОДАТЕЛЯ

Знать об этом полезно, чтобы понимать, насколько добросовестен ваш наймодатель.

Как собственник должен платить налоги:

- **НДФЛ 13%** — если сдает как физлицо (обязан подавать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля)
- **Налог на профессиональный доход (НПД)** — для самозанятых: 4% при сдаче физлицам, 6% — юрлицам
- **Штрафы за неуплату** — от 20% до 40% от суммы налога

Право арендатора:

Вы вправе проверить, уплачивает ли наймодатель налоги, через запрос в ФНС (по согласию собственника). Однако на практике это сложно, но знать о такой обязанности наймодателя полезно.

 ЭТАП 6: ВО ВРЕМЯ ПРОЖИВАНИЯ

Что можно и что нельзя:

Можно	Нельзя
Пользоваться квартирой по назначению	Сдавать третьим лицам без согласия
Сообщать о поломках и требовать их устранения (ст. 612 ГК РФ)	Делать перепланировку без согласования
Принимать гостей (если не нарушает правила)	Шуметь в ночное время (с 23:00 до 7:00 по региональным законам)
Требовать соразмерного уменьшения платы, если есть недостатки	Самовольно вселять других лиц на постоянное проживание

Что делать, если что-то сломалось:

1. Немедленно сообщить собственнику (письменно, в мессенджере с сохранением переписки)
2. Согласовать сроки ремонта
3. Если собственник не реагирует — ст. 612 ГК РФ дает право требовать соразмерного уменьшения платы или расторжения договора

Проверки собственником:

- Имеет право проверять состояние квартиры
- Должен предупреждать заранее (обычно за 24 часа)
- Если прописано в договоре — соблюдайте этот порядок

 ЭТАП 7: ВЫЕЗД И ВОЗВРАТ ЗАЛОГА

Алгоритм действий при выезде:

Шаг 1. Уведомить собственника

Сделайте это заранее, в срок, указанный в договоре (обычно за 30 дней). Если договор срочный и вы выезжаете досрочно, условия возврата залога смотрите в договоре.

Шаг 2. Убрать квартиру
Приведите квартиру в порядок. Это не обязательно идеальный ремонт, но чисто должно быть.
Шаг 3. Совместный осмотр
В присутствии собственника пройдите по квартире, проверьте состояние, снимите показания счетчиков.
Шаг 4. Подписать акт приема-передачи (обратный)
В акте должно быть зафиксировано:

- Квартира возвращена в надлежащем состоянии (с учетом нормального износа)
- Показания счетчиков
- Отсутствие претензий сторон
- Сумма возвращенного залога (если возвращается)

Шаг 5. Получить деньги
Лучше наличными под расписку. Если переводом — сохраните подтверждение.
** РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ НАЙМОДАТЕЛЯ**
Согласно **ст. 687 ГК РФ**, наймодатель может расторгнуть договор в судебном порядке в случаях:

Основание	Пояснение
Невнесение платы	За 6 месяцев (при краткосрочном найме — более 2 раз по истечении срока платежа)
Разрушение или порча жилья	По вине нанимателя или лиц, за которых он отвечает
Использование не по назначению	После предупреждения наймодателя
Систематическое нарушение прав соседей	После предупреждения наймодателя

Важно: Суд может предоставить нанимателю срок до года для устранения нарушений. По просьбе нанимателя суд может отсрочить исполнение решения о расторжении на срок до года .
** ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАЛОГ НЕ ВОЗВРАЩАЮТ**
Алгоритм действий:

1. **Досудебная претензия**
   - Составьте письменную претензию с требованием вернуть деньги
   - Сошлитесь на пункты договора и ст. 620, 687 ГК РФ
   - Отправьте заказным письмом с уведомлением или вручите под роспись
   - Срок ответа — 30 дней
2. **Сбор доказательств**
   - Договор аренды
   - Расписки о получении денег
   - Акт приема-передачи при заселении
   - Фото/видео квартиры при заселении и выезде
   - Переписка с собственником
3. **Обращение в суд**
   - Если претензия не помогла — подавайте иск в суд
   - Можно требовать не только сумму залога, но и проценты за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК РФ)
   - Приложите все собранные доказательства

Позиция судов: если имущество возвращено в хорошем состоянии, а условия договора выполнены, суд обяжет вернуть залог.
** РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ ОБМАНА**

Схема	Как распознать	Как защититься
Сдача чужой квартиры	Собственник не может показать документы, просит перевести деньги «подруге»	Проверить выписку ЕГРН, паспорт
Двойная аренда	Квартиру показывают несколько раз,	Не платить до подписания договора

Схема	Как распознать	Как защититься
	просят срочный задаток	
Залог не возвращают без причины	При выезде находят «повреждения», которых не было	Фиксировать состояние при заселении
Отсутствие согласия других собственников	Один собственник сдает без ведома остальных	Проверить выписку ЕГРН, получить подписи всех
Долги по ЖКХ	После заселения приходят долги за предыдущие месяцы	Запросить квитанции перед заселением, зафиксировать показания счетчиков

ПРАВОВАЯ ОСНОВА

Нормативный акт	Что регулирует
Глава 35 ГК РФ (ст. 671-688)	Договор найма жилого помещения (для граждан)
Глава 34 ГК РФ (ст. 606-670)	Договор аренды (для коммерческих целей, ИП)
Ст. 246-247 ГК РФ	Распоряжение имуществом, находящимся в общей собственности
Ст. 609 ГК РФ	Государственная регистрация договора аренды недвижимости
Ст. 620 ГК РФ	Досрочное расторжение по требованию арендатора
Ст. 687 ГК РФ	Расторжение договора найма жилого помещения
Ст. 322.2 УК РФ	Уголовная ответственность за фиктивную регистрацию
Ст. 19.15.1 КоАП РФ	Административная ответственность за проживание без регистрации
Правила регистрации № 713	Порядок регистрации по месту пребывания (временная)
Ст. 224 НК РФ	Налог на доходы физических лиц (ставки НДФЛ)